雅安市众程运业发展有限公司芦山公交分公司“5.9”道路交通安全事故调查报告

一、前言

2018年5月9日13时48分，雅安市众程运业发展有限公司芦山公交分公司的川T19365公交车(芦公交4路)在省道210线（马尔康一飞仙关）330Km+200m芦太路口，与一骑自行车的行人发生碰撞，造成1人死亡，直接经济损失约75万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，县政府成立了雅安市众程运业发展有限公司芦山公交分公司“5.9”交通安全事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县检察院全程参与监督，于2018年5月12日起开展“5.9”事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展事故调查，开展事故调查对事故现场进行了实地勘查，调查询问了雅安市众程运业发展有限公司总经理何杰；雅安市众程运业发展有限公司芦山公交分公司（以下简称芦山公交分公司）经理吴敏；安全科科长杨成旭；安全管理员袁丽华；涉事驾驶员祝刚等相关人员；并查阅了芦山公交分公司安全管理相关文件资料；调取了事故公交车内视频、芦山县公安交警大队《道路交通事故认定书》和《四

川华大科技司法鉴定所司法鉴定意见书》等相关资料。

事故调查组通过走访、询问相关人员、查阅档案资料等方式，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

二、事故调查组

组　长：季　祥　　县安办主任、县安监局长

成　员：王学成　　县政府办副主任、县政府督查室主任

杨宗勇　　县纪委副书记、监察委副主任

竹朝斌　　县公安局副局长

孟俊蓉　　县交警大队大队长

程永强　　县交通局党组成员、公路运输管理所所长

陈桂英　　县劳动人事争议仲裁院院长

陈　谊　　县总工会经费审查委员会主任

何培德　　县安监局副局长

胡永红　　县安监局执法大队大队长

调查组办公室设在县安监局，由季祥同志兼任办公室主任，庚即组织开展相关调查工作，同时，负责落实调查组确定的各项工作任务。特邀县检察院全程参与监督。

三、事故涉及车辆、人员、企业及现场道路情况

（一）事故涉及车辆、驾驶人情况

1、自行车及骑者情况

（1）自行车情况：事发当场自行车损坏。

（2）骑者情况：乐情兴，男，61岁，身份证号：5131271957********，住址：四川省芦山县芦阳镇金花路361号。

2、公交车及驾驶人情况

（1）车辆情况：川T19365公交车（大型普通客车），登记车辆所有人为雅安市众程运业发展有限公司芦山公交分公司，车辆登记日期为2013年6月28日，检验有效日期至2018年7月。

川T19365公交车投保保险公司：中国人民财产保险股份有限公司芦山支公司，交通事故责任强制保险凭证号：PDZA2017513100001148OO，机动车商业保险凭证号：PDAA2017513100000356O3,投保的交强险2019年1月9日到期，投保的商业险2018年5月10日到期。此次事故交强险、商业险共赔付芦山公交分公司70万元。

2018年5月14日芦山县公安局交通警察大队委托四川华大科技司法鉴定所对川T19365公交车（大型普通客车）的转向系统、行车制动系统进行了司法鉴定。根据四川华大科技司法鉴定所司法鉴定意见，川T19365公交车（大型普通客车）的转向系统、行车制动系统均符合《机动车运行安全技术条件》。

（2）驾驶人情况：祝刚，男，41岁，身份证号：5131271977********，住址：四川省雅安市芦山县芦阳镇樊敏

路194号附8号,是川T19365大型客车驾驶人,准驾车型A1A2E,驾驶证号：513127197709060239，初次领证时间：1997年1月29日，驾驶证有效期：2015年1月29日至2025年1月29日，领取驾驶证所在地为：四川省雅安市公安局交通警察支队，驾驶证状态为正常。于2013年1月31日取得道路旅客运输驾驶员从业资格证，从业资格证件号：511826001001300027，有效期至2019年1月31日。2013年6月8日取得汽车驾驶员三级/高级技能职业资格证书。

祝刚于2014年2月参加了芦山公交分公司的驾驶员岗前培训,3月份考试合格,与公司签订了劳动合同,合同有效期:2014年3月1日起至2015年2月28日止。2018年1月2日祝刚与公司签订了劳动合同变更协议书，合同有效期变更为：2014年3月1日起至2018年12月31日止。

经芦山县公安交警大队对祝刚酒精含量测试和吸毒现场检测，祝刚无酒驾、毒驾行为。

根据芦山县公安交警大队《道路交通事故认定书》第5118261201800000009号认定：驾驶员祝刚承担此次交通事故的全部责任，死者乐情兴不承担此次交通事故责任。

（二）事故涉及企业基本情况

雅安市众程运业发展有限公司芦山公交分公司，成立于2012年12月11日(统一社会信用代码:91511826058233850 8)，负责人杨智能，公司位于芦山县姜维路26号，经营范围：城市公交客运。于2015年12月15日取得了《道路运输经营许可证》

（川交运管许省字510000000238号),证件有效期至2019年12月14日。

经事故调查组调查，该公司设置了安全生产领导小组，成立了安全生产专职管理机构；公司与驾驶人员签订了2018年度驾驶员安全生产责任书；从业驾驶员均取得从业资格证，并有岗前、岗中教育培训，从培训记录上看，公司每个月20号左右待驾驶员下班后，集中进行学习培训，有2016、2017年度对祝刚再教育培训台账，2018年1至4月份分别有驾驶员安全教育培训记录；上班安排：每位驾驶员每天上一班（早班或晚班），早班是7时到14时40分左右，晚班是9时10分至18时30分左右，中午吃饭休息一个小时；公司为车辆购买了机动车交通事故责任险和商业保险；公司安装有动态监控系统（GPS卫星定位系统），有专人值守，车辆有车载监控；公司有2018年车辆维护保养计划，有车辆的维护保养记录；公司有重要时段、节假日对运行线路隐患排查记录，有对驾驶员违规违章行为查处台账记录。

（三）车辆行驶路线及事发地

川T19365公交车，城内运行线路：思延侨爱新村——金花公园，单程8.5公里，在省道210线（马尔康—飞仙关）330Km+200m与芦太路十字交叉路口发生事故。

（四）事故道路情况

1、事故现场情况

事故现场位于省道210线（马尔康—飞仙关）330Km+200m

与芦太路十字交叉路口，为机非混合交通道路，东往雅安市雨城区方向，南往芦山县城方向，西往宝兴县方向，北往芦山县太平镇方向。

2、事故道路及天气情况

2018 年 5 月 9 日，天气小雨；事故现场是有信号灯控制的十字路口，灯控系统为黄灯闪烁，沥青路面，路面完好，潮湿，视线良好。

四、事故发生经过、救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2018 年 5 月 9 日 13 时 48 分，当事人祝刚驾驶川 T19365 大型普通客车，沿省道 210 线由东往西方向行驶，行驶至省道 210 线（马尔康—飞仙关）330Km+200m 与芦太路十字交叉路口时，与当事人乐情兴骑行沿金花路由南往北方向行驶的自行车发生碰撞，致当事人乐情兴死亡，两车损坏的交通事故。

事故发生后，芦山公交分公司安全科科长杨成旭接到公交驾驶员祝刚电话说公交车与骑自行车的人在 210 线与金花路交叉路口处碰了，当即杨成旭、芦山公交分公司经理吴敏和陈勇赶赴现场，途中杨成旭又接到祝刚电话说伤者伤势很重，经理吴敏安排杨成旭将事故情况上报行业主管部门，并上报给雅安总公司和相关部门。

（二）事故应急救援及善后处理情况

事故发生后，现场人员拨打了急救电话，120 现场进行了救援，公安人员迅速赶到现场进行了处置，在现场救援的过程中，

乐情兴死亡。

事故发生的第二天，芦山公交分公司和死者家属协商善后事宜，先给付丧葬费5万元，用于死者安葬事宜，后期事故责任认定后，芦山县公交分公司再次赔偿死者家属65万元，现死者已安埋，善后工作已妥善处理。

五、事故发生的原因及事故性质

（一）事故原因

根据道路交通事故现场勘验、车载监控及相关人员询问笔录，事故调查组认定，祝刚未遵守道路交通安全法律、法规的规定，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，驾驶公交车时注意力不集中，在向左转弯时，未靠路中心点左侧转弯的行为是造成此次事故的直接原因。

（二）事故性质

根据对事故发生单位安全管理情况、车辆及驾驶员调查分析，以及县公安交警大队出具的《道路交通事故认定书》，事故调查组认定，芦山公交分公司“5.9”道路交通安全事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任认定

1、祝刚违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款:“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”之规定和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十一条第一款第三

项:“机动车通过有交通信号灯控制的交叉路口，应当按照下列规定通行:（三）向左转弯时，靠路口中心点左侧转弯”之规定。在这起事故中负主要责任。

2、调查组依据对芦山公交分公司的安全管理调查和提取安全管理档案内容，证明该公司落实了安全生产主体责任，对驾驶人员安全教育和管理开展了相应工作，但无法避免此次事故的发生，在这起生产安全事故中不承担事故责任。

（二）处理建议

1、对驾驶员祝刚处理建议: 依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百零一条第一款:“违反道路交通安全法律、法规的规定，发生重大交通事故，构成犯罪的，依法追究刑事责任，并由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证”之规定，建议祝刚由县公安交警大队依法处理。

2、对芦山公交分公司处理建议: 鉴于芦山县公交分公司开展了安全教育管理等相关工作，落实了企业主体责任，在事发后积极采取救援措施，配合事故调查，并妥善做好善后工作，安埋了死者，未造成恶劣影响，建议不对该公司进行处罚。

七、事故教训及防范措施

为认真吸取此次事故教训，举一反三，防止同类事故的再次发生，事故相关交通运输经营企业、业主、管理人员，要按照以下要求切实进行整改:

1、芦山公交分公司应当深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化安全生产主体责任。要按照《中华人民共和国安全生

产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规的要求，全面落实安全生产主体责任，建立、健全内部安全管理制度；利用有效的管理技术和手段，加强运营过程的监测监控，及时制止不安全行为和消除安全隐患，确保运营活动安全；严格从业人员日常管理，定期组织从业人员教育培训，增强安全意识，务必取得实效。

2、芦山公交分公司的负责人杨智能，要健全公司的安全生产责任制，完善公司的安全生产管理制度和安全操作规程，确保公司安全生产教育和培训有效实施，有效监管。